

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N. 557 del 22/11/2022

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 287 del 22/11/2022

OGGETTO:

Gara d'appalto con Procedura Negoziata, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1, comma 2, lettera b) del decreto-legge n. 76 del 2020, interamente telematica con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, come previsto dall'art. 36 comma 9 bis del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i..

"Intervento di rifunzionalizzazione rete idrica in località Fiasco Baldaia".-

Nomina componenti commissione giudicatrice.

CUP: C87H21001700002 - CIG: 9462075F4A Cap. 701 - Cod. 1404103

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

- con deliberazione n. 112 del 26.10.2022, esecutiva come per legge, la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo dei lavori per l'*"Intervento di rifunzionalizzazione rete idrica in località Fiasco Baldaia"*, redatto dall'Ing. Francesco Rania, per l'importo complessivo di € 200.000,00 suddiviso in € 166.147,49 per lavori a base d'asta, € 2.952,51 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 30.900,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Antonio Macaluso;

Dato atto che:

- con propria determinazione a contrarre n° 503 del 02/11/2022 viene stabilito di procedere all'affidamento dell'appalto dei lavori per l'*"Intervento di rifunzionalizzazione rete idrica in località Fiasco Baldaia"*, mediante Procedura Negoziata ai sensi dell'articolo ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1, comma 2, lettera b) del decreto-legge n. 76 del 2020, interamente telematica con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, come previsto dall'art. 36 comma 9 bis del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
- con la medesima determina a contrarre n° 503 del 02/11/2022 sono stati approvati i documenti amministrativi di gara redatti dal Responsabile Unico del Procedimento;

Visto il bando di gara, il disciplinare di gara e gli eventuali allegati;

Richiamato l'articolo 78 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. il quale prevede che fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo sopra citato, la commissione sia nominata dall'organo della Stazione Appaltante competente per la scelta del soggetto affidatario del contratto di cui si tratta e si rimanda alle norme transitorie di cui all'art. 216 comma 12 dello stesso Decreto Legislativo;

Ritenuto, secondo quanto sopra esposto, di nominare la commissione giudicatrice per l'appalto in oggetto individuando i seguenti soggetti e precisamente:

- Arch. Antonio Macaluso - Responsabile Settore Tecnico del Comune di Squillace;
- Dott. Alessandro Consolo - Responsabile Settore Vigilanza del Comune di Squillace;
- Ing. Antonio Russo - dipendente Settore Tecnico del Comune di Squillace;

la funzione di segretario verbalizzante sarà svolta dall'Ing. Antonio Russo;

Dato atto che i commissari nella prima seduta di gara, prima dell'inizio delle operazioni provvederanno a rendere dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, circa l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42 e dell'art. 77 c. 9 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 77 del D. lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Ritenuto, pertanto, procedere alla nomina della Commissione giudicatrice per l'appalto dei lavori per l'*"Intervento di rifunzionalizzazione rete idrica in località Fiasco Baldaia"*, come sopra indicato;

Visto il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per le parti ancora in vigore;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";

Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato con Delibera di G.C. n° 13 del 14.2.1999 e successive modificazioni;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto lo Statuto Comunale dell'Ente;

DETERMINA

la narrativa in premessa specificata s'intende integralmente riportata nel presente dispositivo costituendone parte integrante e sostanziale;

1. **di nominare** la Commissione giudicatrice per l'appalto del servizio dell' *"Intervento di rifunzionalizzazione rete idrica in località Fiasco Baldaia"*, come segue:

- Arch. Antonio Macaluso - Responsabile Settore Tecnico del Comune di Squillace;
- Dott. Alessandro Consolo - Responsabile Settore Vigilanza del Comune di Squillace;
- Ing. Antonio Russo - dipendente Settore Tecnico del Comune di Squillace;

la funzione di segretario verbalizzante sarà svolta dall'Ing. Antonio Russo;

2. **di demandare** alla commissione giudicatrice, per come sopra costituita, di provvedere all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche secondo i criteri indicati nella documentazione di gara;
3. **di dare atto** che i commissari provvederanno a dichiarare prima dell'inizio delle operazioni di gara, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42 e dell'art. 77 c. 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e si impegneranno a garantire la loro continua presenza alle operazioni della Commissione;
4. **di prendere atto** che la presente determinazione è soggetta alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on-line e sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione Trasparente", in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs n° 33/2013 ss.mm.ii.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a valere sull'impegno - Cod. - Cap. del bilancio corrente.

Squillace, li _____

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L' Impiegato Responsabile
f.to

Copia conforme all'originale

Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)

